

עין משפט
נר מצוה

לו א מיי פטרי מה' שנת הלכה יז:

לו ב מיי פריג מה' עירובין הלכה כה סנה עשין א': לח א ג ד מיי פטרי מה' שנת הל' כב טשי"ע א"ס סי' שסב סעף ג': לב ה מיי פריג מה' טומאת חלה ו':

תורה אור השלם

1 וכל אשר יגע על פני השדה בחבל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יקטא שבעת ימים: במדבר יט טז

מוסף רש"י

משה. יציקא דמשה קא משתבע (ביצא לזח): א': גדול הדור (סוכה טז) א': תלמוד מס (חורין גב). אלא לזרוק. למומח (שורין ב.ה). שחורק מהר"ר לתוסה מייק. דמחלומיחא ודאי מחיה יחא. אבל לטלטל אסור. דרבנן גזר עליה (שורין ב.). אמודא אחמור. וקנסא קנסיה אלג שנג מומח, וסא דעגשת מלאיה כל שן דמוח (טס). חרב הרי הוא כחלל. קיש דמר כחלל, ממחא ענגג גמח הרי הוא יחא חלות הטומאה כמת עצמ, ושנגג געמח מת הרי הוא אכ הטומאה כמות, גזיח גזיח המבוי הוא כמתמח אלג טומאה מת ולא אלג שאר טומאות (פסחים יז: וע"ש טס). טומאות של מת החלויות לעמא כלל, כגון מת וטונע גז, דחיי מיחא אכ הטומאה, אס נעג כסס מתמח נעש כיוחא גז, ואס נעג גמח הרי אכי אכות הטומאה, ואס געמח מת נעג הו א (חורין ג.).

מוסף תוספות

א. תדיר יחד. מוס' הלא"ש. ב. דלא תקנו חכמים עירובי אלא בבתימ הקבועים זה אצל זה אבל בספינות. מוס' הלא"ש. ג. רבא. מוס' הלא"ש. ד. ולהכי קאמר להחריב ביצת שביניהם ע"י עירוב שני הספינות. מוס' הלא"ש. ה. בעלמא איתמר אמציהה הנעשית במיד רלא אהך ברייתא. מוס' הלא"ש. ו. רבא דהביא הך ברייתא הכא אמילתא דרב ספרא דמתיי לערב ולטלטל אפי' נפסקין וחזרו ונתקשרו פריך עלה מרב נחמן. מוס' הלא"ש. ז. דברייא. מוס' הלא"ש. ח. כעין בתים זו אצל זו, מור. מוס' הלא"ש. ט. פירוש אב ערב שנים וסמכו על מפרשת. כשנגללו נאסחו כמו שתי חצרות שנפרצו זו לתוך זו. מוס' הלא"ש. י. דהוו כשתי חצרות. מוס' הלא"ש. יא. בעלמא. מוס' הלא"ש. יב. להסיי אסוד דיריין של שתי חצירות. מוס' הלא"ש. יג. הילכך חזרו להחירן הראשון אפי' מוירין, דלא שייך למילתיה דרב נחמן כלל דרב נחמן לא איירי אלא בעושה מחיצה לרשות הרבים שעל ידה נעשית רשות היחיד אבל הכא בלא הך מחיצה רשות היחיד היא והמחיצה אינה באה אלא לטלק הדיריין. מוס' הלא"ש. יד. דמשמע אפי' במידר ולטלטל דומיא דלעיל. מוס' הלא"ש. טו. ומשני דרב נחמן

אמזיד איתמר ומשום קנסא וברייאא בשוגג. מוס' הלא"ש. טז. וראש השני נוגע בספינה ומביא לה טומאה. מוס' הלא"ש. יז. ותיסק אדעתין לדמיינוהו ולמביעי בהא גמי שלשלת של ברזל כי התם. מי הרי"ן. יח. שאין הספינה יכולה להיות טמא אלא ע"י שלשלת של ברזל. מוס' הלא"ש. יט. אבל הכא היתר הטלטול תלוי בקשירה. מוס' הלא"ש. כ. גבי ספינה. מוס' הלא"ש. כא. דאין הלישון הזה בשום מקום בנגיעה אלא במביא דרך אהל. רש"י. כב. ופירש ד"ל כגון שיש טומאה וכלים תחת הספינה, ומשום הכי בעינן קשרה בדבר המעמידה לפי שאין תורת אהל להביא את הטומאה לכלים שתחתיה אלא כשהוא קבוע אבל באינו קבוע לא. מי הרי"ן. ולא לענין טומאת ספינה איירי דספינה טהורה בים כדרבנן. ריע"א. כג. ובצי דומיא דואל דרוק שהוא קבוע גמור. שטס להרי"ן. כד. להיות קבועה במקום אחד שאינו נדה לכאן ולכאן אז. ריע"א. כה. לכלים שתחתיה. ריע"א. כו. מי דאיצטרך שמואל לאשמעינן דלא תימא כי הכי דהתם בעינן שלשלת קשה כבדול דלהוי ספינה אהל קבוע הכי נמי לענין עירוב בעינן דליהוי אהל קבוע דאי לא לא תקינו בו עירוב, קמ"ל דהכא אקילו רבנן וכל שכן קשורות אפילו בחוט הסריכל מהני עירוב. ריע"א.

קא:

פשיטא **אמר רבא** **לא נצרכא בו'.** השתא ק"ד דמיירי ששמי הספינות של אדם אחד ולהכי פריך פשיטא וכשאין קשורות אין מטלטלין דגזירה שמה יפול החפץ אל המים ומטלטל מרה"י לכרמלית ואחי לאחוי אע"ג דלעיל גבי ז' בתים (דף יא.) לא גזרינן דילמא אחי לאחוי הכא בספינות דלא קציעי איכא למיגזר טפי דילמא נפיל ומסיק לא נצרכא אלא לערב ולטלטל וקמ"ל דעירוב מהני בספינות אע"פ שאין קבועות שס"ד ק"ד^[כ] כיון שאין עמידות להיות שס לא יתנה עירוב קמ"ל דמהני ועוד מפרש ר"י דמעיקרא נמי הוה איירי^[ג] בספינות של שני בני אדם וע"י עירוב קאמר דמטלטלין מוז לזו ואפ"ה פריך פשיטא דמהני עירוב ולהכי כשאין קשורות אין מטלטלין דלא מהני הוה תסע עירוב^[ד] ומסיק לא נצרכא אלא לערב ולטלטל ואפילו נפסקו כיון דחזרו ונתקשרו וכדתניא כו': **נפסקו נאסרו.** ולא דמי לעירב דרך הפתח ונתסם דאמר רב הונא ורבי יהודה בספ"ק דעירובין (דף יז.) דשנת הואיל והותרה הותרה דהכא כיון דנפסקו הוי כאלו הוי רה"ר צנייהס ואס עירבו ג' בתים (צניינה) ונפל האמנעי ונעשה רה"ר פשיטא דלא אמרינן הואיל והותרה הותרה: **בי איתמר** **דרב נחמן אמזיד איתמר.** והא דקמי חזרו להיתרן הראשון אף בגמזי לא לגמרי חזרו להיתרן הראשון לטלטל אלא דהו רה"י דלורייתא ומיהו אספינות לא א"ש דכלא חזרו ומתקשרו רה"י דלורייתא ור"ת מפרש דחזרו להיתרן הראשון אפילו אמזידין ור"ג דאמר דגמזיד לא הוי מחיזה אלא לזרוק ולא לטלטל^[ה] היינו שע"י המחיצה נעשה רה"י אלג ספינות דכלאו הכי הוו רה"י כי קשרו אפילו מוזד שרי לטלטל ומחללות הפרסות צרה"י איירי שיש מחללות מפסיקות צין שמי חלרות^[ו] נתגלגלו נאסרו^[ז] שזה הן כחצר אחת והס עירבו שנים חזרו ונפרשו חזרו להיתרן הראשון^[ח] ומטלטלי אלו לכאן ולאו לכאן והא דקאמר שכל מחיזה הנעשה בשבת שמה מחיזה טעמא קא יתיב למילתיה דלפניו^[ט] היכא דע"י המחיצה נעשה רה"י הווא מחיזה או לזרוק או לטלטל כ"ש מחיזה זו שאינה עשויה אלא^[י] להמיר עירוב כבתולה דהווא מחיזה^[יא] ומסיפא דקמי שכל מחיזה הנעשית בשבת כו"י פריך לר"י^[יב] וההיא דכל גגות (עירובין דף גז.) כותל שבין שמי חלרות נפול ואיכא דשרי התם לטלטל עד עיקר מחיזה לא לאכא כחצר זה אלג הכא כשיש רבים כלן וכאן אמרינן נתגלגלו נאסרו וז"ע בשמעתא דדיריין (א) הבאין בשבת (עירובין סט) דאמר שנת הואיל והותרה הותרה:

קשורה **בדבר המעמידה מביא זה טומאה.** פי' בקונטרס כגון שראשו **אחד** **נזהל** **המת**^[א] ולא יתכן חדא דמאי קאמר לאפוקי מדשמואל מה שייכא הא לדשמואל^[ב] דהתם הוא משום חרב הרי הוא כחלל^[ג] ולא משום קשירה^[ד] ועוד אחאי קמי קשרה^[ה] אפילו השלשלת מונחת על הספינה בלא קשירה טמאה ועוד דלישמעיא^[ו] צהדיא דחרב הרי הוא כחלל ולשון הצאת טומאה נמי לא שייך בכה"ג^[ז] ונראה לרבינו שמואל דלא גרסין מציא לה את הטומאה אלא מציאה את הטומאה^[ח] ומשנה היא צפ"ח דאהלות (משנה ה) ורישא דהך צבא קמי אלו לא מציאין ולא חוצצין הורעים והעוף הפורח וטלית המנפנפת וספינה שהיא שטה על פני המים פירוש שאס יש מתחתיה מת מזד אחד וטהרה מזד אחד אינה מציאה טומאה מזד זה לזד אחר דלא חשיבי אהל כיון שמנענעים תמיד^[ט] וקמי דאס קשרה בדבר המעמידה^[י] מציאה את הטומאה^[יא] ומפרש שמואל והוא שקשרה בשלשלות של ברזל ולא דרוק נקט של ברזל אלא כלומר שקשורה בחצוק עד שאינה כמו אפילו מחיזה של ברזל אינה מפסקת (סוטה דף נח:) וכמו נכסי לאן ברזל (ב"ק דף פט.) לפי שהן באחריותו וקשים כבדול ול"ג לענין טומאה הוא דכתיב צחלל חרב חרב הרי הוא כחלל ושיצוס הוא אלא משום דנקט שלשלאות של ברזל טעו לומר דטעמא משום דחרב הרי הוא כחלל אלא גרסינן ה"מ לענין טומאה דזענין אהל שיהא נח לגמרי אלג גבי שנת שהטעם הוא משום רשות אחת בחוט הסרכל סגי^[כ]:

הזורק פרק אחד עשר שבת

אלא נמים. כגון גזוזטרט שהיא למעלה מן היס דתנן בעירובין (דף יז:) דעושה מחיזה תלויה סביב וממלא וכן צור שבין שמי חלרות וחלקו במחיזה תלויה מלמעלה ממלא זה מכאן וזה מכאן ואף על פי שלא עירבו (שס דף יז:.) **הא אינא צקיעס דגיס.** גבי גזוזטרט. כך

נראה שיטה זו צעניי. ועל מה שפירשו רבנתי תמהתי [שהס פירשון דהאי מידי איריא התם משום דהוה ליה מחיזה שהגדייס צוקיעס צה רב יוסף קא מהדר ליה לאצי הכי מידי איריא הך דעמוד לדהכא התם משום דהוי מחיזה שהגדייס צוקעין צה וצריכה לגוד אחית הלכך אמרינן צה גוד אחית אלג גבי ספינה דליכא צקיעת גדייס לא אמרינן גוד אחית ותמהתי אס אמרו רבנתי כן דאי אפשר לאומרו דהא צפ"ק דעירובין דמרי דוכתי (דף יד: ודף טז.) אמרינן צקיעת גדייס לעצובי גוד אחית דלא לימריה במחיזה תלויה והכא היכי אמרינן דמהני גבי גוד אחית ועוד מאי דוחקיה דרב יוסף לשנויי הכי נימא ליה הא מני רבי יוסי צרבי יהודה היא ואצי גופיה מאי מומיז ליה ואת לא תסבדא הא ודאי רבי יוסי צרבי יהודה היא דהא חזינן דהכמים פוטרים גבי טרסקל אלא ע"כ האי מידי איריא מסקנא דמילתיה דאצי היא ולמימר דרבנן קאמרי לה דלא דמיא לטרסקל אלא לספינה: **פשיטא.** דמטלטלין: **לא נצרכא.** מטלטלין דמתני' אלא לטלטל מוז לזו דרך צילית קטנה שבין שמי הגדולות ואע"פ שאינה קשורה יתרת ע"י קשירת שמים החילונות ולא חיישינן דילמא מישתקלא מצנייהו וקא מטלטל דרך חויר כרמלית: **ציזית.** היינו ציזיתא דלעיל^[א]: **משא.** כלומר צינו דדורו כמשה דדורו: **פפרי קאמר.** צתמיה: **מוז לזו סנן.** משמע שאין אחרת מפסקת ליכנס צה המטלטל הזה: **לערב.** הא אשמעינן צמתימין דלפילי שמי הספינות לשני בני אדם שזריכין לערב מערבין ומטלטלין: **נפסקו.** בטל העירוב מפני שנפרדות: **שוגגין.** שגגת שבת או שגגת מלאכות: **מוטעין.** מתעסקין דבצר אחר לקושרו ונקשר זה: **מחללות הפרסות.** ועשו מחילות הרצה ושבתו יחידים צהן זה צזו וזה צזו: **לא שנו.** דשמה מחיזה: **אלא לזרוק.** לחייב הזורק מתוכה לרה"ר או להפך: **אלג לטנטל.** להיות מותר לטלטל בתוכה אסור מדצריהס: **אמזיד איסמר.** ומשום קנסא ודקמי מתני' חזרו להיתרן הראשון אשוגגין ואנוסין ואמוטעין קאי וכי קמי איתא אשמה מחיזה קאי ולזרוק כרצ נחמן: **בחוט הסרכל.** שקושרין צו אית צית הצואר שקורין מונטי"ל: **לסעמידן.** שלא יתפרדו: **לאפוקי מדנפשיה.** ממילתא דאמר צעלמא דבעינן שלשלאות של ברזל ואשמעינן הכא דלא צענין כי התם: **קשרה.** לספינה: **דדבר המעמידה מציא לה טומאה.** אס היה ראשו אחד קשור צהאל התם מציא טומאה לכליס שצספינה ולספסינה עצמה כגון ספינת הירדן שמקבלת טומאה כדאמרינן (לעיל דף פג.): **ואמר שמואל והוא שקשרה שלשלאס של ברזל.** האי קשרה דדבר המעמידה שלשלת של ברזל הוא כדמפרש טעמא ואזיל כלומר קשרה דבצר שרגילין להעמידה צו דהיינו שלשלת מציא טומאה שמטמאה את הספינה ״ להיות אכ הטומאה: **דבצר שאינו מעמידה.** כלומר שאינו רגיל להעמיד צה כגון מידי דלאו מתכות אין מציא לה טומאה דאליו ספינה לא מיטמאה מממת אותו כלי להיות אכ הטומאה אלא ראשון לטומאה ואינה מטמאה כליס צבתוכה. ואשמעינן שמואל הכא דהאי קשורות דמתנימין אף על גב דבצר המעמידה צעין כל שהוא מעמידה לענין שנת כשר ולא דמי למעמידה דהתם: **מתני'**

אחרת מפסקת ליכנס צה המטלטל הזה: **לערב.** הא אשמעינן צמתימין דלפילי שמי הספינות לשני בני אדם שזריכין לערב מערבין ומטלטלין: **נפסקו.** בטל העירוב מפני שנפרדות: **שוגגין.** שגגת שבת או שגגת מלאכות: **מוטעין.** מתעסקין דבצר אחר לקושרו ונקשר זה: **מחללות הפרסות.** ועשו מחילות הרצה ושבתו יחידים צהן זה צזו וזה צזו: **לא שנו.** דשמה מחיזה: **אלא לזרוק.** לחייב הזורק מתוכה לרה"ר או להפך: **אלג לטנטל.** להיות מותר לטלטל בתוכה אסור מדצריהס: **אמזיד איסמר.** ומשום קנסא ודקמי מתני' חזרו להיתרן הראשון אשוגגין ואנוסין ואמוטעין קאי וכי קמי איתא אשמה מחיזה קאי ולזרוק כרצ נחמן: **בחוט הסרכל.** שקושרין צו אית צית הצואר שקורין מונטי"ל: **לסעמידן.** שלא יתפרדו: **לאפוקי מדנפשיה.** ממילתא דאמר צעלמא דבעינן שלשלאות של ברזל ואשמעינן הכא דלא צענין כי התם: **קשרה.** לספינה: **דדבר המעמידה מציא לה טומאה.** אס היה ראשו אחד קשור צהאל התם מציא טומאה לכליס שצספינה ולספסינה עצמה כגון ספינת הירדן שמקבלת טומאה כדאמרינן (לעיל דף פג.): **ואמר שמואל והוא שקשרה שלשלאס של ברזל.** האי קשרה דדבר המעמידה שלשלת של ברזל הוא כדמפרש טעמא ואזיל כלומר קשרה דבצר שרגילין להעמידה צו דהיינו שלשלת מציא טומאה שמטמאה את הספינה ״ להיות אכ הטומאה: **דבצר שאינו מעמידה.** כלומר שאינו רגיל להעמיד צה כגון מידי דלאו מתכות אין מציא לה טומאה דאליו ספינה לא מיטמאה מממת אותו כלי להיות אכ הטומאה אלא ראשון לטומאה ואינה מטמאה כליס צבתוכה. ואשמעינן שמואל הכא דהאי קשורות דמתנימין אף על גב דבצר המעמידה צעין כל שהוא מעמידה לענין שנת כשר ולא דמי למעמידה דהתם: **מתני'**

סיפא
יז. ותיסק אדעתין לדמיינוהו ולמביעי בהא גמי שלשלת של ברזל כי התם. מי הרי"ן. יח. שאין הספינה יכולה להיות טמא אלא ע"י שלשלת של ברזל. מוס' הלא"ש. יט. אבל הכא היתר הטלטול תלוי בקשירה. מוס' הלא"ש. כ. גבי ספינה. מוס' הלא"ש. כא. דאין הלישון הזה בשום מקום בנגיעה אלא במביא דרך אהל. רש"י. כב. ופירש ד"ל כגון שיש טומאה וכלים תחת הספינה, ומשום הכי בעינן קשרה בדבר המעמידה לפי שאין תורת אהל להביא את הטומאה לכלים שתחתיה אלא כשהוא קבוע אבל באינו קבוע לא. מי הרי"ן. ולא לענין טומאת ספינה איירי דספינה טהורה בים כדרבנן. ריע"א. כג. ובצי דומיא דאהל דרוק שהוא קבוע גמור. שטס להרי"ן. כד. להיות קבועה במקום אחד שאינו נדה לכאן ולכאן אז. ריע"א. כה. לכלים שתחתיה. ריע"א. כו. מי דאיצטרך שמואל לאשמעינן דלא תימא כי הכי דהתם בעינן שלשלת קשה כבדול דלהוי ספינה אהל קבוע דאי לא לא תקינו בו עירוב, קמ"ל דהכא אקילו רבנן וכל שכן קשורות אפילו בחוט הסריכל מהני עירוב. ריע"א.

מסורת הש"ס

א) ג'לית צח: סוכה לט. חולין גכ. ט עירובין כ. סה, א) אלות פ"ח מ"ה [ע"ש], ד) פסחים ד': עז. טט. מיר גנ: חולין ג. א) רש"י מ"ז, ו) [ע"א], ז) להיות אכ הטומאה והספינה את הכלים שבתוכה דמרי ה"ה כחלל והוי אכי אכות הטומאה כל"ס ק"ס רש"י,

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה כי איתמר וכו' וז"ע בשמעתא דדיריין. י"ב ספ"ק דעירובין דף יז ע"א:

לעני רש"י

מונטי"ל [מנט"ל]. גלימה.

רב נסים גאון

לא נצרכה אלא להחיר ביצית שביניהם. ביצית היא דגזית, כדגרסינן בפרק המוכר את הספינה [יב"ב דף עג] אמר רבא ביצית ודגזית חדא מילתא היא. וכן דבכלתא הוה קרי ליה ביצית כדאמרי אינשי בריציאתא דמישאן, וסמכוס דבר ארעא דירשאל הוה קרי ליה דגזית, כדכתיב [שמואל ד] ואחריהם בסירות דגנה, מחרגינין ובתוכן בדגיות ציארין.

רבינו הגנאל

וכיון דרב אשי מסייע ליה [לאבין] ואבין (ורב) [לרב] נחמן, ש"מ שאפילו אין בספינה בחפות משלשה ארבעתן], מותר לטלטל בכל הביציות, ספינות קשורות זו בזו מטלטלין מזו לזו כו'. אמרינן [גלה] פשיטא. ואוקמו רב ספרא לא נצרכה אלא לערב לטלטל מזו לזו, ודוקא קשורות אבל מוקפות לא, ותיאזי נמי הכי. וסלקא דכל מצינה בשבועתין בין בשוגג בין במזיד שמה מחיצה. היכא דאיצטרידא מחיצה בשבת, מותר לזרוקא אליה ואסור לטלטל שם. ואכל היכא דאיצטרידא מחיצה בשוגג מותר לזרוק ולטלטל שם]. ומפורש בעישינן פסין לעניין יבשו מים בשבת ובאו מים בשבת. וספינה קשורה בחבורה דבר שיש לטלטלי מציניהו עד דמיקטין בדבר שיכול להעמידה, ואפילו בחוט הסריכל יכול להעמידה הרי הוא מותר. אבל לענין טומאה, פי' שמואל אם הן ספינות קשורות בשלשלת של ברזל ממש שהיא חתוכה, נוגע בשלשלת זו מת, מכיאה הטומאה בספינה האחרות, שכיין שנגע בה המת נעשת כמת עצמו, דקיי"ל חרב הרי הוא כחלל. פי' את דתנן במסכת אהלות [פ"ג מ"ח] קשר את ספינת אחרת, נמצאו שתי הספינות קשורות זו עם זו בשלשלת. שלשלת זו הנוגעת במת נעשת כמת עצמו, דקיי"ל חרב הרי הוא כחלל לפיכך מכיאה את הטומאה בספינה האחרת.

א) עי' בל"י אלות ע"ש את ה' שנתא לשון ר"מ וגיטור.